

SHAMSIR ALAM BIN S M KHAIRUDDIN
LWN
SURIA MURNI BINTI SK MD KHAIRUDDIN
MOHD AZMI BIN ABDUL MAJID
SARIYAH BINTI MD SHARIFF
NOOR LAILA BINTI SHAIKH MOHAMED KHAIRUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 17 Ogos 2021 bersamaan 8 Muharam 1443H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-041-0043-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Bantahan Awal Di Bawah Seksyen 61(3)(b)(ix) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tuan Abdullah Anuar bin Sahri daripada Tetuan Anuar Taufeq Junid & Associates.

Peguam Syarie Responden : Puan Nurfarhana binti Abd Manaf daripada Tetuan Mohd Irwan Mohd Mubarak.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 21 Mei 2019 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 9 Mei 2019 dalam Kes Permohonan No. : 10400-041-0699-2018 sepertimana berikut-

- i. Mahkamah meluluskan permohonan bantahan awal Pemohon-Pemohon.
- ii. Mahkamah memerintahkan kes Permohonan Faraid melalui Permohonan No.: 10400-040-0518-2018 hendaklah ditutup dan dibatalkan.

[2] Perayu adalah Responden di dalam Kes Permohonan Bantahan Awal No. : 10400-041-0699-2018 telah tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 21 Mei 2019 dan mengemukakan tiga (3) Alasan Rayuan pada 16 Jun 2019 seperti di dalam muka surat 155 – 159 Rekod Rayuan iaitu -

- i. Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menerima Bantahan Awal Pemohon-Pemohon dan menolak Kes Faraid Permohonan No.: 10400-040-0518-2018 dengan hanya merujuk dan menggunakan prinsip Res Judicata bahawa Kes Faraid Permohonan No.: 10005-040-0574-2008 telah diputuskan sebelum ini. Sedangkan Kes Faraid Permohonan No.: 10400-040-0518-2018 adalah terhadap sebuah rumah di alamat Lot No 39, Phase 2, Bangi 3, Seksyen 3 Tambahan, Bandar Baru Bangi, Selangor Darul Ehsan yang merupakan harta milik Si Mati tetapi didaftarkan di atas nama Responden 1 dan Responden 2.
- ii. Hakim Bicara terkhilaf apabila menerima Bantahan Awal Responden-Responden tanpa membicarakan dan mendengar permohonan Perayu untuk menyoal Affidavit Responden-Responden bagi mengesahkan Affidavit-Affidavit yang diikrarkan tersebut tulin dan berada di dalam pengetahuan Responden-Responden.

- iii. Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak memberi peluang kepada Perayu untuk menyoal balas Affidavit Responden-Responden atas alasan kelewatan Perayu memasukkan Notis Soal Balas sedangkan Pendaftar Mahkamah telah menetapkan pengurusan kes bagi pemfailan dokumen di peringkat kaunter sahaja tanpa sebutan dan Perayu telah memasukkan Notis untuk menyoal balas Affidavit Responden bersekali semasa memfailkan Hujahan Bantahan Awal.

[3] Responden tidak bersetuju dengan rayuan ini dan memohon supaya rayuan ini ditolak dengan kos sebanyak RM 10,000.00.

[4] Perayu memfailkan Penghujahan Bertulis Perayu pada 8 Disember 2020 manakala Responden memfailkan Hujahan Balas Responden-Responden pada 6 Januari 2021 dan seterusnya Perayu memfailkan Hujahan Balas Perayu Terhadap Hujah Balas Responden-Responden pada 9 Mac 2021.

Fakta Kes

[5] Perayu, Responden 1 dan Responden 4 adalah adik beradik manakala Responden 2 adalah suami kepada Responden 1. Responden 3 adalah ibu kepada Perayu, Responden 1 dan Responden 4.

[6] Pihak-pihak telah memperolehi Perintah Faraid bagi harta peninggalan arwah SK MD Khairuddin yang meninggal dunia pada 9 Disember 2007 melalui Permohonan No: 10005-040-0574-2008 daripada Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat pada 23 Jun 2008.

[7] Perayu telah memfailkan Permohonan Faraid pada 1 Ogos 2018 melalui Permohonan No: 10400-040-0518-2018 (Permohonan Faraid Tersebut) menuntut sebuah rumah beralamat di No. 39, Iris (Intermediate Lot), Phase 2, Bangi 3, Seksyen 3 Tambahan, Bandar Baru Bangi, Selangor (Hartanah Tersebut) sebagai harta peninggalan Allahyarham SK MD Khairuddin dan hendaklah dibahagikan kepada waris-waris yang berhak.

[8] Di dalam kes Permohonan No: 10005-040-0574-2008, hartanah tersebut tidak disenaraikan sebagai harta-harta Si Mati kerana belum ditukar nama daripada Responden 1 dan Responden 2.

[9] Responden-Responden telah memfailkan Permohonan Interlokutori Bantahan Awal terhadap Permohonan Faraid Tersebut bagi mendapatkan perintah untuk mengenepikan dan membatalkan Permohonan Faraid tersebut dengan kos sebanyak RM 10,000.00.

[10] Pemohon telah memfailkan Afidavit Jawapan memohon supaya bantahan awal tersebut ditolak dan kos sebanyak RM 10,000.00 tersebut diberikan kepada Pemohon. Responden-Responden seterusnya memfailkan Afidavit Balasan memohon supaya Bantahan Awal tersebut diluluskan dan Permohonan Faraid Tersebut ditolak dengan kos.

[11] Pihak-pihak telah memfailkan hujahan secara serentak sebelum Hakim Bicara memberikan keputusan pada 9 Mei 2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[12] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami dapati di peringkat Alasan Rayuan, Perayu telah mengemukakan tiga (3) alasan rayuan yang kami ringkaskan seperti berikut -

- i. Hakim Bicara terkhilaf menerima bantahan awal dengan merujuk dan menggunakan prinsip *res judicata* Kes Faraid Permohonan No.: 10005-040-0574-2008 sedangkan Kes Faraid Permohonan No.: 10400-040-0518-2018 adalah terhadap rumah milik Si Mati tetapi didaftarkan atas nama Responden 1 dan Responden 2.
- ii. Hakim Bicara terkhilaf menerima Bantahan Awal Responden tanpa membenarkan permohonan Perayu untuk menyoal Affidavit Responden.
- iii. Hakim Bicara terkhilaf menolak permohonan Perayu untuk menyoalbalas Affidavit Responden atas alasan kelewatan Perayu memasukkan Notis Soal Balas.

[13] Walaubagaimanapun di peringkat Penghujahan kami dapati Perayu telah berhujah berdasarkan tiga (3) isu berikut iaitu -

- i. Bidangkuasa Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor untuk mendengar dan memutuskan rayuan Perayu.
- ii. Samada Hartanah Tersebut adalah merupakan harta pusaka.
- iii. Samada Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak memberi peluang kepada Perayu untuk menyoal balas Affidavit Responden-Responden.

[14] Berdasarkan alasan-alasan rayuan dan penghujahan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak, kami berpendapat hanya 2 sahaja isu yang perlu diputuskan dalam rayuan ini iaitu –

- a) Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila menerima bantahan awal menggunakan prinsip res judicata Kes Faraid Permohonan No.: 10005-040-0574-2008 sedangkan Kes Faraid Permohonan No.: 10400-040-0518-2018 adalah terhadap hartanah milik Si Mati yang tidak dimasukkan di dalam Kes Faraid Permohonan No.: 10005-040-0574-2008.
- b) Sama ada Hakim Bicara terkhilaf apabila menolak permohonan Perayu untuk menyoal balas Affidavit Responden-Responden atas alasan kelewatan Perayu memasukkan Notis Soal Balas.

Isu Pertama : Sama ada Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang apabila menerima bantahan awal menggunakan prinsip res judicata Kes Faraid Permohonan No.: 10005-040-0574-2008 sedangkan Kes Faraid Permohonan No.: 10400-040-0518-2018 adalah terhadap hartanah milik Si Mati yang tidak dimasukkan di dalam Kes Faraid Permohonan No.: 10005-040-0574-2008.

[15] Perayu menghujahkan bahawa Permohonan Faraid Tersebut dibuat ke atas Hartanah Tersebut yang mana adalah milik arwah Si Mati yang diletakkan di atas nama Responden 1 dan Responden 2 di atas sebab-sebab yang telah dinyatakan sebelum ini. Kesemua ahli waris yang terdiri daripada Perayu dan Responden-

Responden mengetahui tentang status sebenar pemilik Hartanah Tersebut. Perayu menghujahkan bahawa Mahkamah Syariah adalah berbidangkuasa membicarakan pertikaian bagi harta-harta peninggalan yang dipertikaikan oleh waris-waris.

[16] Responden menghujahkan bahawa telah wujud perintah Faraid sebelum daripada ini melalui Permohonan No.: 10005-040-0574-2008 di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat yang dipohon oleh Responden 1 yang bertujuan untuk mendapatkan penentuan ahli waris yang berhak mendapat faraid dan bahagian ahli waris.

[17] Responden menghujahkan bahawa permohonan Faraid yang difailkan oleh Perayu ini adalah satu tindakan kausa yang sama seperti mana permohonan yang telah difailkan oleh Responden 1 melalui Permohonan No.: 10005-040-0574-2008 tersebut. Oleh yang demikian Responden menghujahkan bahawa adalah tidak wajar Rayuan Perayu ini diluluskan dan dibenarkan kerana telah wujud isu res judicata dan Responden percaya bahawa tiada sebarang perubahan terhadap penentuan ahli waris dan bahagian ahli waris terhadap harta pusaka Si Mati.

[18] Kami telah meneliti dapatan Hakim Bicara di dalam Rekod Rayuan muka surat 151 iaitu—

“...Mahkamah merujuk Seksyen 65(a) dan 65(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan bahawa Mahkamah Syariah hanya mempunyai kuasa untuk menentukan orang-orang yang berhak mendapat bahagian dalam harta pusaka itu dan kadar bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak

sahaja. Ini bermakna ia tidak menentukan harta - harta pusaka yang terlibat atau apa-apa amaun. ”

[19] Kami telah merujuk kepada Seksyen 61 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukan mengenai bidangkuasa Mahkamah Tinggi Syariah di dalam bidang kuasa Mal iaitu -

Seksyen 61. Bidang kuasa Mahkamah Tinggi Syariah.

(3) Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah—

(a) dalam bidang kuasa jenayahnya

(b) dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan—

(ix) penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak;

[20] Kami juga telah meneliti Penghakiman Faraid bagi Kes Permohonan No.: 10005-040-0574-2008 bertarikh 23 Jun 2008 di dalam Rekod Rayuan muka surat 22 yang memutuskan ahli waris yang berhak ke atas harta pusaka Allahyarham SK Md Khairuddin yang telah meninggal dunia pada 9 Disember 2007 dan bahagian-bahagian mereka.

[21] Oleh itu kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara seperti di dalam Rekod Rayuan muka surat 147 bahawa kes Permohonan Faraid yang dibuat adalah bersifat *res judicata* kerana ia telah diputuskan terlebih dahulu pada 23 Jun 2008 oleh Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat melalui Permohonan No.: 10005-

040-0574-2008. Ini adalah kerana sekiranya Hakim Bicara meneruskan Permohonan Faraid Tersebut maka perintah yang sama akan dikeluarkan iaitu berkaitan penentuan ahli waris dan bahagian mereka kerana tiada pertambahan ahli waris yang terlibat di dalam Permohonan Faraid Tersebut.

[22] Kami ingin menegaskan bahawa permohonan faraid bukanlah forum yang sesuai bagi permohonan bagi penentuan pemilikan sesuatu harta pusaka sebaliknya Perayu sepatutnya memfailkan permohonan tersebut melalui saluran yang sewajarnya.

[23] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan kami berpuashati menyatakan bahawa Hakim Bicara telah tidak terkhilaf apabila menerima bantahan awal Responden-Responden dan menolak Permohonan Faraid Perayu atas alasan *res judicata*. Kami dengan hormatnya menyatakan bahawa atas alasan tersebut adalah tidak mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam keputusan yang telah diberikan.

Isu Kedua : Sama ada Hakim Bicara terkhilaf apabila menolak permohonan Perayu untuk menyoal balas Affidavit Responden-Responden atas alasan kelewatan Perayu memasukkan Notis Soal Balas.

[24] Perayu menghujahkan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menerima Bantahan Awal Responden tanpa mendengar dan membicarakan permohonan Perayu untuk menyoal balas Affidavit Responden-Responden sedangkan permohonan Perayu untuk menyoal balas Affidavit Responden-Responden adalah bagi mengesahkan Affidavit yang difailkan benar-benar tulen dan berada di dalam

pengetahuan Responden-Responden terutamanya Responden 4 yang merupakan ibu kepada Perayu dan Responden yang lain.

[25] Perayu menghujahkan Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak memberi peluang kepada Perayu untuk menyoal balas Affidavit Responden atas alasan Perayu lewat memasukkan Notis Soal Balas sedangkan Pendaftar Mahkamah telah menetapkan pengurusan kes dengan menetapkan tarikh-tarikh pemfailan dokumen di peringkat kaunter sahaja tanpa sebutan. Perayu menghujahkan bahawa tindakan Perayu memasukkan Notis untuk menyoal balas Affidavit Responden bersekali semasa memfailkan hujahan bagi kes bantahan awal adalah dalam tempoh yang munasabah.

[26] Perayu menghujahkan bahawa Mahkamah sepatutnya meletakkan prinsip lebih tinggi mengatasi segala-galanya malah soal balas Affidavit Responden akan dapat membantu Mahkamah untuk menilai permohonan Perayu sama ada mempunyai merit untuk didengar terlebih dahulu daripada Mahkamah terus membuang kes Perayu tersebut.

[27] Responden menghujahkan Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila menolak Notis Pemeriksaan Balas Affidavit yang dimasukkan oleh Perayu kerana wujudnya kelewatan pemfailan Notis Pemeriksaan Balas Affidavit tersebut iaitu pada hari terakhir pemfailan Hujah Bertulis bagi Permohonan Bantahan Awal Responden-Responden.

[28] Kami telah meneliti Rekod Rayuan dan kami tidak menemui dapatan Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya mengenai penolakan permohonan Perayu untuk mengemukakan soal balas terhadap Affidavit Responden-Responden.

Walaubagaimanapun setelah kami meneliti Rekod Rayuan muka surat 103 - 107, kami menemui catatan di dalam nota keterangan seperti berikut -

- i. Sebutan di hadapan Pendaftar pada 4 November 2018 dengan kehadiran Peguam Syarie Pemohon (Responden di dalam kes rayuan) dan Peguam Syarie Responden (Perayu di dalam kes rayuan) tanpa kehadiran pihak-pihak Pemohon dan Responden. Peguam Syarie Pemohon memaklumkan Responden telah memasukkan Jawapan dan Pemohon akan memasukkan Afidavit Balasan. Mahkamah mengarahkan Afidavit Balasan difailkan pada 2 Januari 2019 dan Penghujahan serentak pada 31 Januari 2019. Kertas-kertas kausa tersebut hendaklah difailkan di kaunter Mahkamah. Kes ditetapkan untuk keputusan pada 4 Mac 2019.
- ii. Sebutan di hadapan Pendaftar pada 4 Mac 2019 dengan kehadiran Peguam Syarie Pemohon dan Peguam Syarie Responden tanpa kehadiran pihak-pihak. Peguam Syarie Responden memaklumkan bahawa hujahan telah dimasukkan dan **notis untuk menyoal balas** Pemohon-Pemohon juga telah dimasukkan dan telah diserahkan kepada Peguam Syarie Pemohon. Kes ditangguhkan pada 7 Mac 2019 di hadapan Hakim Bicara untuk penentuan status notis soal balas Pemohon.
- iii. Sebutan di hadapan Hakim Bicara pada 7 Mac 2019 dengan kehadiran Peguam Syarie Pemohon, Peguam Syarie Responden dan Responden manakala Pemohon-Pemohon tidak hadir. Peguam Syarie Responden memaklumkan bahawa sebutan kes ini tidak pernah disebut di hadapan

Hakim. Mahkamah menangguhkan kes pada 4 April 2019 untuk keputusan.

- iv. Keputusan dibacakan oleh Pendaftar pada 9 Mei 2019 dengan kehadiran Peguam Syarie Pemohon dan Peguam Syarie Responden tanpa kehadiran Pemohon dan Responden.

[29] Peruntukan mengenai pemeriksaan balas ke atas sesuatu affidavit telah diperuntukan di bawah Seksyen 118 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (ETMMSS 2003) seperti berikut -

Seksyen 118. Pemeriksaan balas

*(1) Mana-mana pihak yang berhasrat hendak mempertikaikan fakta yang dideposkan dalam suatu affidavit boleh menyampaikan kepada pihak yang memfailkan affidavit itu **notis tentang hasrat untuk memeriksa balas deponen** itu, dan sesudah itu, jika deponen itu tidak dikemukakan bagi pemeriksaan balas, Mahkamah hendaklah, kecuali dalam hal keadaan khas, menolak atau tidak mengambil kira affidavit itu.*

(2) Mahkamah boleh atas kehendaknya sendiri menghendaki kehadiran mana-mana deponen untuk diperiksa mengenai affidavitnya dan, jika dia tidak hadir, boleh menolak atau tidak mengambil kira affidavit itu.

[30] Kami telah merujuk kepada hujahan Perayu bahawa tindakan Perayu memasukkan Notis Soal Balas Affidavit Responden yang dibuat bersekali dengan

pemfailan hujah pada 31 Januari 2019 adalah munasabah kerana selepas sebutan di hadapan Pendaftar pada 4 November 2018, Pendaftar menetapkan pemfailan Affidavit Balasan pada 2 Januari 2019 dan penghujahan serentak pada 31 Januari 2019 dibuat di kaunter Mahkamah dan tiada tarikh sebutan ditetapkan di hadapan Hakim kecuali tarikh untuk keputusan yang ditetapkan pada 4 Mac 2019.

[31] Kami berpendapat Perayu boleh memasukan Notis Soal Balas Affidavit Responden setelah Perayu menerima Affidavit Balasan Responden-Responden pada 2 Januari 2019 dan memohon kepada Pendaftar untuk menetapkan tarikh sebutan dan tidak menunggu sehingga tarikh pemfailan hujah pada 31 Januari 2019. Peruntukan mengenai pemfailan notis ini telah diperuntukkan di dalam Seksyen 45 (2) dan (3) ETMMSS 2003 seperti berikut -

Seksyen 45. Hari kehadiran

(1) Sesuatu saman yang memulakan suatu tindakan hendaklah disampaikan tidak kurang daripada tujuh hari genap sebelum hari kehadiran melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

(2) Tertakluk kepada Enakmen ini atau mana-mana undang-undang bertulis lain, notis bagi semua prosiding lain hendaklah notis dua hari genap melainkan jika Mahkamah memerintahkan selainnya.

(3) Hari kehadiran boleh diubah oleh Pendaftar, jika perlu.

[32] Oleh yang demikian kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila menolak Notis Pemeriksaan Balas Affidavit

yang dimasukkan oleh Perayu kerana wujudnya kelewatan pemfailan Notis Pemeriksaan Balas Affidavit tersebut iaitu pada hari terakhir pemfailan Hujah Bertulis bagi Permohonan Bantahan Awal Responden-Responden.

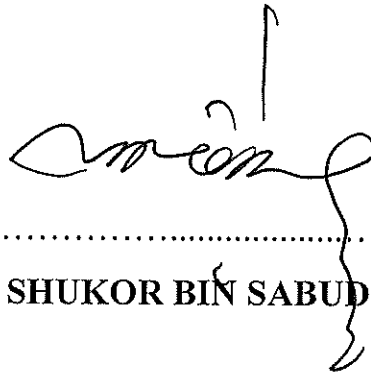
[33] Berdasarkan ulasan-ulasan yang dikemukakan, kami berpendapat kami tidak dapat mempertimbangkan rayuan Perayu bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak permohonan Perayu untuk menyoal balas Affidavit Responden-Responden atas kelewatan Perayu memasukkan Notis Soal Balas. Kami dengan hormatnya menyatakan bahawa atas alasan tersebut maka adalah tidak mewajarkan kami untuk campurtangan di dalam keputusan yang telah diberikan.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITOLAK**.
2. Mahkamah memerintahkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Permohonan No. : 10400-040-0518-2018 adalah **DIKEKALKAN**.
3. Mahkamah memerintahkan Perayu membayar kos sebanyak RM 2,000.00 kepada Responden-Responden.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



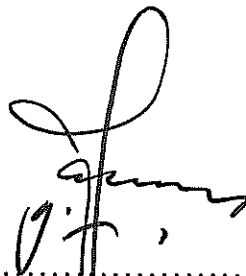
1. **Y.A.A DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

